

RECURSO CÍVEL Nº 5078236-66.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ELZA DAS DORES SILVA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO CADASTRAL PELA UNIÃO PARA RECEBIMENTO DE BOLSA FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE HOMONIMO NO BANCO DE DADOS RECEBENDO PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO DA UNIÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE RECURSAL INOBSERVADA. PRECEDENTES DA 8ª TURMA . RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO DA UNIÃO, na forma da fundamentação. Sem custas nem honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5078236-66.2024.4.02.5101

510015515958 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5078236-66.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: ELZA DAS DORES SILVA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso tempestivo interposto pela União contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação que versa sobre retificação de banco de dados para excluir menção à benefício de pensão que não é paga à autora e sim homônima a fim de não existir óbice à participação no Programa Bolsa Família, bem como indenização moral.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

ELZA DAS DORES SILVA propõe ação pelo rito dos juizados especiais em face de UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO e do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS postulando, liminarmente, o cancelamento do benefício de benefício de pensão por morte nº 3003897391.

Em pedido definitivo, requer a condenação em danos materiais no valor de R\$ 10.200,00, valor este correspondente ao benefício do Programa Bolsa Família que deixou de receber de março de 2023 a outubro de 2024, bem como em danos morais no valor de R\$ 10.000,00, além da condenação na obrigação de fazer consistente da retificação e retirada dos dados cadastrais da Autora do banco de dados de beneficiários de pensão no INSS e da declaração de inexistência de qualquer débito para com o Programa Nacional do Bolsa Família. Requer gratuidade de justiça.

Como causa de pedir, afirma que é idosa e que sofre com dificuldades financeiras. Que se inscreveu no Programa Bolsa Família e recebia o benefício, o qual fora cancelado pela primeira vez no início do ano de 2019 por constar de seu cadastro a condição de pensionista do INSS, fato impeditivo à participação naquele programa, mas que jamais foi pensionista. Que tal cancelamento do benefício lhe retirou sua fonte de renda.

Aduz, ainda, que sofreu cobrança indevida da União pelo suposto recebimento indevido de valores junto ao Programa Bolsa Família.

Informa que, diante de tais fatos, propôs ação judicial autuada sob o n. 5056970-28.2021.4.02.5101 buscando a declaração de inexistência de débitos e indenização, a qual foi julgada parcialmente procedente, mas que, ainda assim, em março de 2023, teve seu benefício interrompido novamente. Afirma que toda a situação vivida lhe causou prejuízo de ordem moral.

Inicial e documentos no ev. 1.

Despacho no ev. 3 deferindo a gratuidade de justiça e determinando a juntada de termo de renúncia expressa do crédito porventura excedente do limite de sessenta salários mínimos, bem como, havendo cumprimento, a intimação das rés para justificação prévia.

Termo de renúncia juntado no ev. 7.

Contestação da União no ev. 15 sustentando, preliminarmente, incorreção do valor da causa e ilegitimidade passiva com relação à fraude. No mérito, sustenta que não há direito subjetivo ao recebimento do benefício, tendo em vista as limitações orçamentárias e a taxa de famílias unipessoais cadastradas, não havendo, portanto, dano moral a ser indenizado. Afirma a regularidade do procedimento de averiguação cadastral, por meio do qual é possível o bloqueio e cancelamento de benefícios daqueles que não se enquadram nas regras do programa. Postula pela improcedência dos pedidos.

Contestação do INSS no ev. 16 sustentando que não praticou qualquer conduta ilegal ou arbitrária, tendo atuado conforme a legislação vigente e em respeito às normas administrativas que regem os serviços de atendimento e a gestão de benefícios previdenciários, bem como a ausência de dano moral indenizável, postulando pela improcedência dos pedidos.

Certidão no ev. 18 atestando partes, pedido e causa de pedir da presente ação e daquela autuada sob o n. 5056970-28.2021.4.02.5101, que tramitou perante o antigo 10º JEF/RJ (atual 35º VF/RJ), informada pela própria autora em sua inicial.

Despacho no ev. 19 determinando o esclarecimento da propositura desta ação diante da coisa julgada formada no processo n. 5056970-28.2021.4.02.5101, que tramitou perante o antigo 10º JEF/RJ (atual 35ª VF/RJ), nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

Petições da autora nos evs. 23 e 24 justificando a propositura diante de pedido inédito e que não corresponde à coisa julgada.

Relatados, decido.

De início, rejeito as preliminares aventadas pela União, quanto ao valor da causa por se tratar de impugnação genérica, sem nem ao menos informar o valor que entende devido, e quanto à ilegitimidade passiva por se tratar de ente gestor do Programa Bolsa Família.

No mais, cumpre extinguir parcialmente o feito, sem resolução de mérito, em face da coisa julgada.

Parte do que a autora objetiva na presente ação é compelir os réus a cumprirem o comando judicial proferido na sentença do processo nº 5056970-28.2021.4.02.5101, que tramitou perante o antigo 10º JEF/RJ (atual 35ª VF/RJ), com relação ao pedido cancelamento do benefício de pensão por morte nº 3003897391, já apreciado naquele processo.

Acerca do cumprimento de sentença, dispõe o artigo 516 do NCPC:

Artigo 516 - O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante:

II - O Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Uma vez constituído o título executivo judicial, a autora deveria ter buscado a integral satisfação da obrigação no próprio processo mencionado, razão pela qual cumpre reconhecer que o provimento jurisdicional ora pleiteado não é necessário. Como corolário, há que se reconhecer a ausência de interesse processual com relação a tal pedido.

Por outro lado, a autora também veicula pedidos inéditos nestes autos, quais sejam, a condenação em danos materiais e morais em decorrência da negativa de benefícios com relação ao período a partir de março de 2023, quando deixou de receber, novamente, o benefício do Programa Bolsa Família, bem como a condenação da União

Federal na obrigação de fazer que consiste em retificar e retirar os dados cadastrais da autora do banco de dados de beneficiários de pensão no INSS, além de declarar a inexistência de qualquer débito com o Programa Bolsa Família, pedidos os quais merecem pronunciamento de mérito deste juízo.

Impõe-se a condenação da União Federal em obrigação de fazer para retificar e retirar os dados cadastrais da Autora do banco de dados de beneficiários de pensão no INSS, de modo que a referida pensão por morte não seja, novamente, óbice à participação no Programa Bolsa Família, eis que o benefício de pensão por morte n. 3003897391, notadamente, não é titularizado pela autora, como evidencia o documento do ev. 1, anexo 7 - trata-se de pessoa homônima, com número de inscrição no CPF, data de nascimento e filiação diversos dos da autora (ev. 1, anexo 2) - , declarando, ainda, a inexistência de qualquer débito da autora para com o referido programa.

Nesta esteira, são inegáveis os sentimentos de ansiedade, frustração e injustiça pelos quais a autora passou diante da situação de extrema pobreza vivenciada em razão da negativa no recebimento do benefício do Programa Bolsa Família. O dano moral é inegável.

Igualmente inegável é o dano material, uma vez que deixou de perceber os valores a que tinha direito, eis que o benefício do INSS apontado como fato impeditivo à participação no Programa Bolsa Família, notadamente, não é titularizado pela autora - trata-se de pessoa homônima.

Quanto ao valor da indenização pelos danos morais, entendo que deve ser fixado o patamar usual adotado pelo Eg. TRF 2a Região para estas situações, de R\$ 5.000,00.

*Isto posto, **JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO**, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do NCPC, com relação ao pedido de cancelamento do benefício de pensão por morte nº 3003897391, e **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO** para condenar a União Federal: a) a retificar seu banco de dados para fazer constar que a autora não é beneficiária da pensão por morte n. 3003897391, titularizada por pessoa homônima, de modo que a referida pensão não seja, novamente, óbice à participação no Programa Bolsa Família; b) em danos materiais correspondentes aos valores que a autora deixou de perceber desde a suspensão do pagamento do benefício do Programa Bolsa Família; c) em danos morais no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); tudo a ser corrigido monetariamente a partir desta data, conforme índices do Manual de Cálculos desta Justiça, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da citação, declarando, ainda, a inexistência de qualquer débito da autora para com o referido programa.*

Em suas razões recursais, a União tece comentários sobre o Programa Bolsa Família, requisitos de participação, cadastro único, e improcedência quanto a danos morais.

VOTO

O recurso não deve sequer ser conhecido.

Conforme se verifica na sentença, o pedido ao qual se deu procedência se relaciona à vedação cadastral ao Bolsa Família pela existência no banco de dados da União, de pessoa homônima recebendo pensão previdenciária.

Os argumentos recursais em nenhum momento abarcam essa questão fática que impede justamente o pagamento do benefício assistencial.

Ora, se a solução recursal se justifica como a possibilidade de reverter o entendimento consagrado na sentença, há que se impugnar especificamente seus termos, com argumentos que guardem pertinência e correlação com os fundamentos da decisão recorrida. Tais circunstâncias, todavia, não se verificam no caso dos autos.

Nesse contexto, entendo se tratar de recurso inepto, por violar o princípio da dialeticidade recursal. Logo, o apelo sequer merece ser conhecido, conforme precedente da 8ª Turma nos autos nº 5077871-51.2020.4.02.5101.

Ante o exposto, VOTO POR NÃO CONHECER DO RECURSO DA UNIÃO, na forma da fundamentação. Sem custas nem honorários. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

5078236-66.2024.4.02.5101

510015515957 .V2